

فلاي قাকা (Fly GACA) — سياسة الاسترداد والإلغاء

القسم legal-02 النوع legal الحالة draft المالك المؤسس آخر تحديث 03-07-2026

الوثيقة: refund-and-cancellation-policy-draft-2026-07-03.md الإصدار: مسودة 1.0 — 03-07-2026 الحالة:

مسودة — تتطلب مراجعة محام سعودي مرخص مؤهل قبل الاستخدام. تسري على: جميع منتجات فلاي قাকা المدفوعة — الاشتراكات الاستهلاكية، وباكّة اجتياز الاختبار (Exam Term)، وحزم التحضير (Prep Packs)، والاستشارات، وتراخيص مقاعد الأكاديميات B2B. اللغة: الإنجليزية (النسخة الأصلية). الترجمة العربية مطلوبة قبل إطلاق الحسابات. التواصل: support@flygaca.com | legal@flygaca.com

مسودة — تتطلب مراجعة محام سعودي مرخص مؤهل قبل الاستخدام.

هذه الوثيقة مسودة عمل أعدها مساعد ذكاء اصطناعي لمراجعة المؤسس. وهي ليست استشارة قانونية ولم يراجعها محام سعودي مرخص. يجب مراجعتها واعتمادها من مستشار قانوني سعودي مؤهل قبل نشرها أو الاعتماد عليها.

تُشغّل فلاي قাকা حاليًا بواسطة عادل يحيى عبدالله مدخلي، متاجرًا باسم Fly GACA؛ وسيُحدّث اسم المُشغّل إلى اسم الكيان القانوني المسجّل عند التأسيس (تأسيس الكيان معلق — انظر launch-gate-legal-checklist بند P2-1). والأنظمة التي تهدف هذه المسودة إلى مواءمتها: نظام التجارة الإلكترونية السعودي (المرسوم الملكي م/126، 1440هـ / 2019م) ولوائحه التنفيذية؛ ونظام حماية المستهلك (المرسوم الملكي م/36، 1446هـ / 2024م)؛ ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). وهذه هي السياسة العامة المستقلة المحدّدة بوصفها فجوة من فئة P1 في legal-gap-audit-2026-06-14. 2.1§ (مطلوبة لامثال معالج المدفوعات كتاجر ولتقديم التطبيق إلى متاجر التطبيقات)؛ وهي تعيد صياغة شروط الاستخدام 5.4§ وتوسّعها — ويجب ألا تتعارض الاثنان. لا تُنشر حتى تكتمل مراجعة المحامي ويُبلّغ إطلاق المدفوعات (البوابة L2).

1. النطاق وتاريخ السريان

توضّح هذه السياسة متى وكيف يمكنك إلغاء عملية شراء من فلاي قাকা واسترداد قيمتها. وتسري اعتبارًا من تاريخ إطلاق المدفوعات عبر الإنترنت وتشكّل جزءًا من [شروط الاستخدام](#) (5§). وبالنسبة إلى عملاء الأكاديميات B2B، تسود اتفاقية العمل واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) ونموذج الطلب المعمول به على هذه السياسة حيثما اختلفت (انظر القسم 6).

لا يوجد في هذه السياسة ما يحدّ من أي حق لك بموجب نظام حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية أو نظام التجارة الإلكترونية السعودي لا يمكن استبعاده تعاقدًا. [للتأكيد من المالك مع المستشار: مدة الانسحاب / التروّي النظامية بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وما إذا كان استثناء المحتوى الرقمي ينطبق بمجرد بدء الوصول].

2. ما هو مجاني دائمًا

مكتبة أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني (GACAR) والأدلة ودروس السلامة مجانية ولا تتطلب أي دفع — ولا تنشأ بشأنها مسألة استرداد. وتغطي هذه السياسة الأدوات المدفوعة والتعليم والوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتراخيص B2B فقط.

3. الاشتراكات الاستهلاكية (Pro الشهري / Pro السنوي)

المنتج	السعر (ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة)	الإلغاء	الاسترداد
Pro الشهري	59/شهرًا	في أي وقت من إعدادات الحساب؛ يسري مفعوله في نهاية شهر الفوترة الحالي	استرداد كامل خلال 30 يومًا من الدفعة الأولى إن لم تكن قد استخدمت الميزات المدفوعة استخدامًا جوهريًا؛ وبعد ذلك لا استرداد عن الشهر الحالي
Pro السنوي	349/سنويًا (تجربة مجانية 7 أيام)	في أي وقت؛ يستمر الوصول حتى نهاية السنة المدفوعة	الإلغاء خلال التجربة المجانية (7 أيام): بلا رسوم. استرداد كامل خلال 30 يومًا من الدفعة الأولى دون استخدام جوهري للميزات المدفوعة؛ وبعد 30 يومًا لا استرداد عن السنة الحالية [للتأكيد من المالك مع المستشار: ما إذا كان الاسترداد النسبي مطلوبًا للخطط السنوية الاستهلاكية بموجب قواعد حماية المستهلك في المملكة]

- يُقصد بـ«الاستخدام الجوهري» الاستهلاك الفعلي للميزات المدفوعة — على سبيل المثال، أسئلة الكابتن عادل بما يتجاوز حصة الفئة المجانية، أو الاختبارات التجريبية، أو المحتوى الدراسي المحمي. ونقدّر ذلك تقديرًا معقولًا وبحسن نية.
- تتجدد الاشتراكات تلقائيًا. ألغ قبل تاريخ التجديد لتجنّب الرسم التالي؛ ورسم التجديد نفسه قابل للاسترداد إن ألغيت خلال [للتأكيد من المالك: 7 مقترحة] أيام من التجديد دون أن تكون قد استخدمت الميزات المدفوعة في المدة الجديدة.
- لا يُلغى الإلغاء أبدًا وصولًا دفعت مقابله — يستمر الوصول حتى نهاية المدة المدفوعة.

4. المنتجات لمرة واحدة

المنتج	السعر (ريال)	موقف الاسترداد
باقة اجتياز الاختبار (Exam Term) (وصول 120 يومًا)	199	غير قابلة للاسترداد بمجرد تفعيلها والوصول إلى المادة الدراسية، نظرًا لطبيعتها المحدودة زمنيًا. قابلة للاسترداد كاملًا إن اشتريت ولم تُفَعَّل قط، بشرط طلب ذلك خلال 30 يومًا
حزم التحضير (AIP 299 + ELPT/SAELPT 349 تحويل الرخصة 899 - حزمة التحويل (1,299)	كما هو مدرج	استرداد كامل خلال [للتأكيد من المالك: 14 مقترحة] يومًا من الشراء إن لم يُطَّلَع على محتوى الحزمة ولم تُستخدَم أيام Pro المضقنة؛ وغير قابلة للاسترداد بعد الوصول إلى المحتوى [للتأكيد من المالك مع المستشار مقابل قواعد المحتوى الرقمي في نظام التجارة الإلكترونية]
استشارة فردية مع الكابتن عادل (180 دقيقة)	899	قابلة لإعادة الجدولة حتى [للتأكيد من المالك: 48 مقترحة] ساعة قبل الجلسة؛ قابلة للاسترداد كاملًا إن أُلغيت قبل ذلك الموعد الفاصل؛ وغير قابلة للاسترداد بعد تقديم الجلسة
حزمة التحويل المميزة (Conversion Pack Premium)	1,699	تنطبق قواعد المكونات أعلاه على كل مكون (الحزمة / الاستشارة / أيام Pro)

الرسوم الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني ورسوم الاختبارات غير مشمولة أبدًا في أي منتج من فلاي قاك وغير قابلة للاسترداد من جانبنا أبدًا.

5. البنود غير القابلة للاسترداد — ملخص

- باقة اجتياز الاختبار المفغلة بعد الوصول إلى المادة الدراسية
 - محتوى حزمة التحضير بعد الوصول إليه / تنزيله
 - استشارة قُدِّمت، أو أُلغيت بعد الموعد الفاصل
 - أيام Pro المضقنة التي استُهلكت
 - مدة الفوترة الحالية بعد انقضاء نافذة الاسترداد المعمول بها
 - المبالغ المُسقطَة عند إنهاء الحساب بسبب مخالفة لشروط الاستخدام أو سياسة الاستخدام المقبول (الشروط
- (65)

6. عملاء الأكاديميات B2B (عقود مُفوترة)

تُباع تراخيص مقاعد الأكاديميات بموجب نموذج طلب موقع مع اتفاقية العمل واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) لفلاي قاك، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، واتفاقية معالجة البيانات للأعمال (DPA)، و— لتحويلات التجارب التمهيدية — اتفاقية التجربة التمهيدية لمدة 60 يومًا. وتُحكَم استردادات عملاء الأكاديميات بتلك الوثائق، لا بالأقسام 3-5 أعلاه. والأوضاع الافتراضية، ما لم ينص نموذج الطلب على خلاف ذلك:

- تُفوتّر الرسوم بفاتورة إلكترونية متوافقة مع ZATCA وتُسَدَّد بتحويل بنكي؛ ورسوم المقاعد السنوية المُفوترة غير قابلة للاسترداد بمجرد منح المقاعد، إلا كما هو منصوص عليه صراحةً في نموذج الطلب أو مطلوب بموجب النظام السعودي.

- تجارب الفئات المجانية والتجارب التمهيديّة لمدة 60 يومًا لا رسوم لها ومن ثم لا استرداد؛ ويُحكّم تحويل التجربة إلى عقد مدفوع بنموذج الطلب.
- عمليات تبديل المقاعد في منتصف المدة (إلغاء ترخيص خُرّيج، ومنح بديل) لا تنشئ استردادًا؛ وتبقى أعداد المقاعد ضمن العقد.
- يُوثّق أي استرداد أو رصيد متفق عليه بإشعار دائن متوافق مع ZATCA يشير إلى الفاتورة الإلكترونية الأصلية.

7. كيفية طلب الاسترداد

1. راسل support@flygaca.com من البريد الإلكتروني المسجّل في حسابك، مرفقًا رقم طلبك (أو رقم الفاتورة الإلكترونية لعملاء B2B) وسبب الطلب.
2. تُقرّ بالاستلام خلال يومي عمل ونبّئ في الطلب خلال 5 أيام عمل من استلام المعلومات التي نحتاجها.
3. تُعاد الاستردادات المعتمدة إلى وسيلة الدفع الأصلية عبر معالج المدفوعات لدينا [للتأكيد من المالك: Moyasar وفق DEC-003، أو Stripe — مواصلة Stripe مقابل Moyasar مفتوحة في سجل القرارات] خلال [للتأكيد من المالك: 14 مقترحة] يوم عمل من الاعتماد. وأوقات معالجة البنوك والبطاقات خارجة عن سيطرتنا.
4. تُسوّى استردادات/أرصدة B2B بتحويل بنكي مقابل إشعار دائن.

8. ضريبة القيمة المضافة

تُعرّض الأسعار بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المعمول بها. وتشمل الاستردادات ضريبة القيمة المضافة المحسّنة على المبلغ المُسترد، ويُصدّر إشعار دائن مطابق متوافق مع ZATCA أو إيصال ضريبة قيمة مضافة معدّل.

9. الرسوم المتنازع عليها وغير الصحيحة

إن اعتقدت أن رسمًا غير صحيح، فتواصل مع support@flygaca.com خلال 30 يومًا من تاريخ الرسم (الشروط 5.5s). وسنحقّق ونردّ خلال 5 أيام عمل. ويُرجى التواصل معنا قبل رفع نزاع على البطاقة — فأغلب المسائل تُحلّ أسرع مباشرةً.

10. حقنا في الاسترداد أو الإنهاء

يجوز لنا، وفق تقديرنا، إصدار استرداد خارج هذه السياسة (على سبيل المثال، مقابل انقطاع خدمة مطوّل مُتحقّق منه — انظر اتفاقية مستوى الخدمة لتعويضات B2B). وإذا أوقفنا منتجًا مدفوعًا دفعنا مقابلته، فسنردّ الجزء غير المستخدم نسبيًا. ولا يخوّل إنهاء حسابك لسبب مشروع بموجب شروط الاستخدام أي استرداد.

11. التغييرات على هذه السياسة

قد نحدّث هذه السياسة من حين لآخر. وتُبلّغ التغييرات الجوهرية إلى أصحاب الحسابات عبر البريد الإلكتروني وتُنشر بتاريخ سريّان واضح. وتنطبق النسخة السارية وقت شرائك على ذلك الشراء.

12. التواصل

الغرض	التواصل
طلبات الاسترداد / الدعم	support@flygaca.com
القانوني / الإشعارات	legal@flygaca.com
الاستفسارات العامة	i@flygaca.com

فلاي قাকা | flygaca.com | المملكة العربية السعودية

مسودة 1.0 — 03-07-2026. غير منشورة. بانتظار مراجعة مستشار قانوني سعودي. إحالات مرجعية: [terms-of-use-draft-2026-06-14.md](#) §2.1؛ [launch-gate-legal-checklist-2026-legal-gap-audit-2026-06-14.md](#) §5؛ [06-14.md](#) P2-4.

DRAFT